

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2541/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี

โจทก์

นางสาวสกุลตา เทียนขอ

จำเลย

นางสาวสกุลตา เทียนขอ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4,6,13,89 ซลขเป็นการกระทำ 2
กรรม ต่างวาระ ให้ลงโทษเรียงกระทงความผิดฐานขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 โดย
ไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 5 ปี ฐานมีวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ไว้เพื่อขายโดยไม่ได้รับ
อนุญาต จำคุก 5 ปีรวมจำคุก 10 ปี จำเลยรับสารภาพในชั้นจับกุมลดโทษให้หนึ่งในสี่
คงจำคุก 7 ปี 6 เดือน ซลข

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 วรรคหนึ่ง,89 จำคุก 5 ปี จำเลยรับ
สารภาพชั้นจับกุม ลดโทษให้หนึ่งในสี่คงจำคุก 3 ปี 9 เดือน นอกจากที่แก้คงเป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 60 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000บาท (อันดับ 3,49 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-สวิน อักขรายุทธ-เหียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ